



PUTUSAN

Nomor 490/Pid.B/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifki Juzar
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/16 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Budi Utomo Rt.05 Rw.04 Kelu.Mulyorejo
Kecamatan Sukun Kota Malang atau Jl. Sumpil 3
Rt.05 Rw.06 Keurahan Puwodadi Kecamatan
Blimbing Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa Rifki Juzar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2019
sampai dengan tanggal 12 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal
29 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan
tanggal 18 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember
2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 490/Pid.B/2019/PN Mlg
tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2019/PN Mlg tanggal 19
September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIFKI JUZAR** terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam keadaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIFKI JUZAR** dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun Penjara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) keeping CD berisi rekaman CCTV kejadian pencurian sepeda motor;
 - 1(satu) unit kendaraan bermotor merk Suzuki FU 150 warna hitam modifikasi (dalam keadaan terlepas onderdilnya)(Dinyatakan di kembalikan ke saksi Rukha Amrillah)
4. Menyatakan agar terdakwa **RIFKI JUZAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIFKI JUZAR bersama dengan **Nando (daftar pencarian orang/dpo)** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Jalan Sidomulyo Gg 2 no.33 Rt.03Rw.10 Kelurahan Purwodadi Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 02.00 wib dini hari terdakwa bersama dengan oleh sdr. Nando (**daftar pencarian orang/dpo**) dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki pergi jalan jalan dengan tujuan mencari makanan, lalu sesampainya di jalan Sidomulyo Gg 2

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.33 Rt.03 Rw.10 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang, terdakwa melihat 1 unit sepeda motor merk Suzuki FU no.Pol. KT-3479-RD noka MH8BG41CA6J-109588 nosin G420-ID-109968 yang ada di depan teras rumah yang tidak ada pagarnya milik saksi Mochamad Arifin, yang mana 1 unit sepeda motor merk Suzuki FU no.Pol. KT-3479-RD noka MH8BG41CA6J-109588 nosin G420-ID-109968 tersebut milik saksi Rukha Amrillah yang sedang diservice di rumah saksi Mochamad Arifin, Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Nando langsung mengambil 1 unit sepeda motor merk Suzuki FU no.pol KT 3479 RD noka MH8BG41CA6J-109588 yang dalam keadaan tidak dikunci stangnya, dengan cara terdakwa mengangkat bagian belakang sepeda motor sedangkan sdr. Nando mengambil standarnya kemudian sdr. Nando menuntun membantu terdakwa untuk mendorong dan menuntun hingga sampai ke jalan Sumpil 3 Rt.05 Rw.06 Keluarahn Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang lalu menyembunyikannya di rumah terdakwa dengan cara menutup 1 unit sepeda motor merk Suzuki FU no.pol KT 3479 RD noka MH8BG41CA6J-109588 dengan tikar bekas sehingga tidak kelihatan oleh orang lain, selanjutnya sdr. Nando pamit pulang. Kemudian pada sore harinya sekitar pukul 14.30 wib terdakwa melepaskan onderdil onderdil dari sepeda motor seperti kopling, gas kontan, karburator, CDI, Knalpot, Underbone, Velg, ban dan Shock belakang lalu terdakwa masukkan kedalam tas kresek warna merah yang tujuannya nanti akan terdakwa jual, namun belum sempat terjual pada hari senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib datang saksi Ardi Guruh W dan saksi Atok Triwijayanto (yang merupakan anggota polisi) melakukan penangkapan dan penggeledahan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rukha Amrillah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUKHA AMRILLAH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan ada kehilangan 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Sidomulyo Gg.2 no.33 Rt.03 Rw.10 Kelurahan Purwodadi Kota Malang;
- -Bahwa benar saksi menerangkan diberitahu oleh saksi Mochammad Arifin bahwa sepeda motor saksi tidak ada;
- -Bahwa benar saksi menerangkan saksi service di rumah saksi Mochammad Arifin;
- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor milik saksi tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan tidak bisa hidup karena masih di rancang untuk balapan Drag Race;
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat terdakwa bersama dengan temannya bersama sama mendorong dan membawa sepeda motor milik saksi dari rekaman CCTV;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi Mochammad Arifin menghubungi saksi dengan mengatakan kepada saksi mengambil sepeda motor tidak memberitahu saksi Mochammad Arifin;
- Bahwa benar saksi menerangkan sejak hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 12.00 wib sepeda motor milik saksi sudah saksi pakir di teras rumah saksi Mochammad Arifin untuk di service;
- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor milik saksi di temukan sudah dalam keadaan sudah tidak utuh lagi dan banyak onderdilnya yang lepas;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibatnya saksi mengalami kerugian Rp.5.000.000,-;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MOCHAMMAD ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Sidomulyo Gg.2 no.33 Rt.03 Rw.10 Kelurahan Purwodadi Kota Malang di rumah saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan memberitahukan kepada saksi Rukha Amrillah bahwa 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968 saksi Rukha Amrillah sudah tidak ada;
- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor saksi Rukha Amrillah sedang di service di rumah saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor milik saksi Rukha Amrillah tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan tidak bisa hidup karena masih di rancang untuk balapan Drag Race;
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat terdakwa bersama dengan temannya bersama sama mendorong dan membawa sepeda motor milik saksi Rukha Amrillah dari rekaman CCTV;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi ada menghubungi saksi Rukha Amrillah dengan mempertanyakan kepada saksi Rukha Amrillah kenapa mengambil sepeda motor tidak memberitahu saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan akibatnya saksi Rukha Amrillah mengalami kerugian Rp.5.000.000,-;

3. **ARDI GURUH WIJAYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan telah mengamankan terdakwa karena telah mengambil 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968 milik saksi Rukha Amrillah;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadiannya pencurian itu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 11.00 wib di Jalan Sidomulyo Gg.2 no.33 Rt.03 Rw.10 Kelurahan Purwodadi Kota Malang di rumah saksi Mochammad Arifin;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada senin tanggal 15 juli 2019 sekira pukul 02.00 wib di jalan Sumpil Gg.III Rt.05 Rw.06 Kel.Purwodadi Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah saksi menerima laporan dari saksi Mochammad Arifin dengan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi Rukha Amrillah diambil orang atau hilang yang sedang diservice;
- Bahwa benar saksi menerangkan ada melihat di rekaman cctv ada 2 dua orang yang sedang mendorong sepeda motor;
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat terdakwa dikejar dan tertangkan teman terdakwa yang sedang menunggu disepeda motor langsung melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Sumpil 3 Rt.05 Rw.06 Kel.Purwodadi Kec.Blimbing Kota Malang;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968 milik saksi Rukha Amrillah;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Nando 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968 pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 02.00 wib di atas teras rumah Jalan. Sidomulyo Gg.2 no.33 Rt.03 Rw.10 Kel. Purwodadi Kec.Blimbing Kota Malang;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968 sampai Jalan Sumpil 3 Rt.05 Rw.06 Kel.Purwodadi Kec.Blimbing Kota Malang bersama saudara Nando ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menutup 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968 dengan tikar agar tidak di ketahui orang;
- Bahwa benar 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968 tersebut kemudian terdakwa lepas onderdilnya;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena saksi Rukha Amrillah melaporkan kekantor polisi karena melihat CCTV;
- Bahwa benar 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968 tersebut belum sempat terdakwa jual;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) keeping CD berisi rekaman CCTV kejadian pencurian sepeda motor;
- 1(satu) unit kendaraan bermotor merk Suzuki FU 150 warna hitam modifikasi (dalam keadaan terlepas onderdilnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib di Jalan Sumpil 3 Rt.05 Rw.06 Kel.Purwodadi Kec.Blimbing Kota Malang;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968 milik saksi Rukha Amrillah;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Nando 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968 pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 02.00 wib di atas teras rumah Jalan. Sidomulyo Gg.2 no.33 Rt.03 Rw.10 Kel. Purwodadi Kec.Blimbing Kota Malang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968 sampai Jalan Sumpil 3 Rt.05 Rw.06 Kel.Purwodadi Kec.Blimbing Kota Malang bersama saudara Nando ;
- Bahwa benar terdakwa menutup 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968 dengan tikar agar tidak di ketahui orang;
- Bahwa benar 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968 tersebut kemudian terdakwa lepas onderdilnya;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena saksi Rukha Amrillah melaporkan kekantor polisi karena melihat CCTV;
- Bahwa benar 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968 tersebut belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Rukha Amrillah mengalami kerugian Rp.5.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah besalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam Perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIFKI JUZAR dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Dan selama dalam Pemeriksaan Persidangan Terdakwa RIFKI JUZAR menjawab dengan lancar dan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Pertama *telah terbukti* ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selama persidangan bahwa benar terdakwa sudah mengambil 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968 milik saksi Rukha Amrillah berada diteras rumah saksi Mochammad Arifin dalam keadaan stang tidak terkunci yang akan diservice, namun belum sempat terjual terdakwa sudah ditangkap akibat perbuatan Terdakwa saksi Rukha Amrillah mengalami kerugian Rp.5.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kedua *telah terbukti* ;

Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut yaitu 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968 yang sebagian besar atau seluruhnya milik saksi korban milik saksi Rukha Amrillah dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Ketiga *telah terbukti* ;

Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti yang ada, serta diakui oleh terdakwa bahwa 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968 yang sebagian besar atau seluruhnya milik saksi korban milik saksi Rukha Amrillah dan bukan milik Terdakwa, telah diambil oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan tidak wajar dan bertentangan norma-norma yang berlaku dalam bermasyarakat, akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Keempat *telah terbukti* ;

Ad. 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti, selama persidangan bahwa benar pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 wib di atas teras rumah Jalan. Sidomulyo Gg.2 no.33 Rt.03 Rw.10 Kel. Purwodadi Kec.Blimbing Kota Malang, terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Nando mengambil 1 unit sepeda motor Suzuki FU no Pol: KT-3479-RD Noka: MH8BG41CA61 nosin: G420-ID-109968 tanpa izin saksi Rukha Amrillah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Unsur Kelima *telah terbukti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat dikabulkan atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Mlg



Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa RIFKI JUZAR mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1(satu) keeping CD berisi rekaman CCTV kejadian pencurian sepeda motor;
- 1(satu) unit kendaraan bermotor merk Suzuki FU 150 warna hitam modifikasi (dalam keadaan terlepas onderdilnya)

Pengadilan menetapkan dikembalikan kepada saksi Rukha Amrillah selaku pemiliknya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat..
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain (saksi Rukha Amrillah).

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIFKI JUZAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **RIFKI JUZAR** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 490/Pid.B/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1(satu) keeping CD berisi rekaman CCTV kejadian pencurian sepeda motor;
- 1(satu) unit kendaraan bermotor merk Suzuki FU 150 warna hitam modifikasi (dalam keadaan terlepas onderdilnya)

dikembalikan kepada saksi Rukha Amrillah selaku pemiliknya

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 28 OKTOBER 2019 oleh kami, **DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **IMRON ROSYADI, S.H.** , **INTAN TRI KUMALASARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 30 OKTOBER 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANNY MARDIYAH, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh **DESI SARI DEWI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMRON ROSYADI, S.H. **DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.**

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

ANNY MARDIYAH, S.E., S.H.